

Bedingungen für Vorsorge Premium Fondsgebundene Lebensversicherung mit Garantie

Hauptversicherung Grundlage 27

Diese Bedingungen ergänzen die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB).

Wo im Folgenden – aus Gründen der leichten Lesbarkeit – nur männliche Personenbezeichnungen verwendet werden, sind darunter stets auch die entsprechenden weiblichen Bezeichnungen zu verstehen.

Was ist Vorsorge Premium?

Vorsorge Premium ist eine periodisch finanzierte Lebensversicherung, die eine garantierte Leistung im Erlebensfall mit einer Beteiligung an der Wertveränderung bestimmter Anlagefonds verbindet.

Eine garantierte Leistung im Todesfall und/oder die Prämienbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit sind mitversichert. Zusätzlich kann eine Rente bei Erwerbsunfähigkeit eingeschlossen werden.

Ein Teil der Sparprämie wird zur Absicherung der Garantie im Erlebensfall im Garantiedeckungskapital investiert. Mit einem weiteren Teil der Sparprämie werden Anteile an einem Anlagefonds erworben. Alle Überschüsse aus dieser Versicherung werden ebenfalls für den Erwerb von Anteilen an einem Anlagefonds verwendet. Diese Anlagefondsanteile bilden das Anlageguthaben. Das Vertragsguthaben setzt sich aus dem Garantiedeckungskapital und dem Anlageguthaben zusammen.

1. Welche Leistungen sind versichert?

Im Erlebensfall werden die in der Police aufgeführte garantierte Leistung im Erlebensfall und der Wert der Anlagefondsanteile (nachfolgend Anteile genannt) am Ablauftag der Police gezahlt.

Stirbt die versicherte Person vor Ablauf der Versicherungsdauer, zahlt Zurich das am Todestag vorhandene Vertragsguthaben. Wurde eine garantierte Leistung im Todesfall vereinbart, wird mindestens diese gezahlt.

Massgebend für den Wert der Anteile ist der Rücknahmepreis der Anteile am Bewertungsstichtag, der dem Datum der schriftlichen Meldung des Todesfalles vorausgeht, frühestens zum Ende des Monats des Todestages. Als Bewertungsstichtage gelten die Börsentage, die dem 1. und dem 15. Tag eines Monats vorausgehen.

Der Todesfall ist der Zurich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, Postfach, 8085 Zürich, schriftlich zu melden.

2. Welche Berechnungsgrundlagen werden angewendet?

Den Berechnungen liegen die Sterbetafel ZLEK18_I und ein technischer Zinssatz von 0 Prozent zugrunde. Die Sterbetafel basiert auf Messdaten des Schweizerischen Versicherungsverbandes SVV, Messperiode 2011–2015 und Messdaten von Zurich, Messperiode 2012–2016.

3. Wie funktioniert Vorsorge Premium?

Mit regelmässigen Prämien wird die garantierte Leistung im Erlebensfall sowie Kosten und allenfalls eingeschlossene Risikoleistungen finanziert, als auch Anteile an einem Anlagefonds erworben.

Während der ersten drei Versicherungsjahre werden die Abschlusskosten und während der ganzen Vertragslaufzeit die Verwaltungskosten direkt von den Prämien abgezogen. Sind Zusatzversicherungen (Erwerbsunfähigkeit) eingeschlossen, werden auch diese Prämienanteile direkt abgezogen.

Für eine garantierte Todesfallleistung – falls vorhanden – werden die Kosten monatlich neu berechnet und aus dem Garantiedeckungskapital finanziert.

Zusätzlich deckt Zurich ihre Kosten durch die von der Depotbank, den Zertifikatgebern, den Fondsleitungen und übrigen Dritten gezahlten Entschädigungen und Retrozessionen, soweit solche überhaupt gezahlt werden. Der Versicherungsnehmer verzichtet ausdrücklich auf die Auslieferung allfälliger an Zurich gezahlten Entschädigungen und Retrozessionen.

Überschüsse aus den Kapitalanlagen für das Garantiedeckungskapital sowie Überschüsse, die infolge eines günstigen Kosten- und Risikoverlaufs entstehen, werden monatlich vorschüssig dem Anlageguthaben in Form von Anlagefondsanteilen gutgeschrieben. Überschüsse aus Zusatzversicherungen werden ebenfalls im Anlageguthaben investiert.

Falls das Anlagefondsguthaben an einem Monatsersten grösser ist als die Hälfte des Garantiedeckungskapitals, wird der übersteigende Betrag in einen Anlagefonds mit tieferer Aktienquote umgeschichtet. Diese Limite wird bei Wahl der Option Ablaufmanagement gegen Ende der Vertragslaufzeit stetig gesenkt (siehe Artikel 16), um Gewinne abzusichern und mögliche Verluste zu reduzieren. In den ersten 5 Vertragsjahren finden keine Umschichtungen statt.

Erträge des Anlagefonds werden im Anlageguthaben reinvestiert.

Zurich kann jederzeit den verwendeten Anlagefonds austauschen, sofern dadurch die zugrunde liegende Anlagestrategie nicht verändert wird. Wenn Zurich Anlagefonds – aus welchem Grund auch immer – nicht mehr angeboten oder deren Bezugskonditionen für Zurich wesentlich verschlechtert werden und keine anderen der Anlagestrategie entsprechenden Anlagefonds zu adäquaten Bedingungen bezogen werden können, ist Zurich berechtigt, den Anlageprozess anzupassen. Darüber informiert Zurich den Versicherungsnehmer rechtzeitig.

4. Zu welchem Preis werden Anteile erworben und wie wird ihr Wert ermittelt?

Anteile werden monatlich erworben. Es gelten die Ausgabepreise des letzten Handelstages des Monats, der dem Erwerb der Anteile vorausgeht.

Anteile in Fremdwährung werden zu Tageskursen umgerechnet. Die Anzahl der Anteile entspricht dem für den Erwerb zur Verfügung stehenden Betrag, geteilt durch den Ausgabepreis. Bruchteile werden auf sechs Dezimalstellen genau berechnet.

Die Ausgabepreise der Anteile enthalten die in den entsprechenden Reglementen vorgesehenen Kosten und Gebühren für den Handel mit Anteilen.

Bei der Berechnung von Leistungen und bei Rückkauf oder Teilrückkauf verwendet Zurich den Rücknahmepreis.

Um den Wert der Anteile zu berechnen, wird der Rücknahmepreis der Anteile am Bewertungstag mit der jeweiligen Anzahl multipliziert.

Fallen gemäss den Fondsreglementen Kosten oder Gebühren für den Handel mit Anteilen an, werden sie vom Anlageguthaben abgezogen.

5. Wie können erzielte Kursgewinne abgesichert werden?

Der Versicherungsnehmer kann jederzeit einen Übertrag von Guthaben im Anlagefonds in den von Zurich zur Verfügung gestellten Anlagefonds mit tieferer Aktienquote verlangen, um einen gewissen Teil von einmal erzielten Kursgewinnen abzusichern. Zurich verkauft zu diesem Zweck Anteile des Anlagefonds, um mit den dabei freiwerdenden Beträgen Anteile des Anlagefonds mit tieferer Aktienquote zu erwerben.

Der Verkauf und Kauf der Anteile erfolgt nach Eintreffen des schriftlichen Auftrages bei der Zurich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, Postfach, 8085 Zürich, jeweils auf den nächsten Monatsersten. Es gelten die Preise des Handelstages, der dem Monatsersten vorausgeht.

Sämtliche neu zugewiesenen Überschüsse werden weiterhin im Anlagefonds investiert.

6. Kann Vorsorge Premium belehnt werden?

Ein Policendarlehen kann für Vorsorge Premium auf Anfrage gewährt werden. Zurich behält sich das Recht vor, ein Gesuch um Gewährung eines Policendarlehens ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

7. Welche Möglichkeiten bietet die Ausbaugarantie?

Der Versicherungsnehmer hat das Recht, im Rahmen der nächstehenden Bedingungen den Versicherungsschutz, die Prämie oder beides ohne Risikoprüfung zu erhöhen, und zwar:

- jeweils nach drei Versicherungsjahren,
- wenn die versicherte Person heiratet oder eine Partnerschaft eintragen lässt,
- bei Geburt eines Kindes der versicherten Person,
- bei Adoption eines Kindes durch die versicherte Person,
- wenn die versicherte Person ein Eigenheim zur dauernden Wohnsitznahme erwirbt.

Die Erhöhung ohne Risikoprüfung kann innerhalb eines Versicherungsjahres jeweils nur für ein Ereignis beansprucht werden. Der Ausbau gilt ab Beginn des folgenden Versicherungsjahres und kann zu neuen Grundlagen in einem zusätzlichen Vertrag erfolgen.

8. Welches sind die Grundlagen für die Ausbaugarantie?

Für den Ausbau gilt dasselbe Ablaufdatum wie für die ursprüngliche Versicherung. Die Prämien und Leistungen im Todes- und Erlebensfall werden anhand des aktuellen Alters der versicherten Person und der verbleibenden Versicherungsdauer berechnet.

Wurden für die ursprüngliche Versicherung besondere Vereinbarungen getroffen (z. B. Risikozuschläge, Deckungseinschränkungen, Klauseln oder besondere Bedingungen), gelten diese auch für den Ausbau.

9. Wie wird das Recht auf die Ausbaugarantie geltend gemacht?

Der Ausbau muss innert einer Frist von drei Monaten ab Eintritt des Ereignisses, welches den Ausbau ermöglicht, oder vor Ablauf der Dreijahresfrist schriftlich bei Zurich beantragt werden.

Bei einer Versicherung auf fremdes Leben ist auch die schriftliche Zustimmung der versicherten Person erforderlich.

10. In welchem Umfang kann die Ausbaugarantie geltend gemacht werden?

Bei einer Erhöhung der Prämie darf die zusätzliche Prämiensumme aus der Erhöhung der Hauptversicherung nicht mehr als 50 Prozent der ursprünglichen Prämiensumme der Hauptversicherung betragen, CHF 50'000 nicht übersteigen und muss mindestens CHF 5'000 betragen.

Eine Erhöhung der Prämie schliesst – falls bei Vertragsabschluss mitversichert – die Prämienbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit ein. Ist keine Prämienbefreiung mitversichert, wird die versicherte Todesfallsumme gegebenenfalls entsprechend erhöht.

Die zusätzliche Todesfallsumme darf bis zu 50 Prozent der ursprünglich versicherten Todesfallsumme betragen, im Maximum CHF 50'000.

Versicherte Renten bei Erwerbsunfähigkeit können um höchstens 10 Prozent der zusätzlichen Prämiensumme der Hauptversicherung zu aktuellen Grundlagen erhöht werden; die Ausbauten dürfen aber gesamthaft 50 Prozent der ursprünglichen Renten nicht übersteigen.

11. In welchen Fällen bestehen Einschränkungen der Ausbaugarantie?

Ist die versicherte Person zum Zeitpunkt, zu dem der Ausbau beantragt wird oder in Kraft tritt, zu mindestens 25 Prozent erwerbsunfähig, so besteht für die Ursache dieser Erwerbsunfähigkeit und deren Folgen kein Anspruch auf Prämienbefreiung und Rente bei Erwerbsunfähigkeit für den ausgebauten Teil der Versicherung.

12. Wann erlischt die Ausbaugarantie?

Die Ausbaugarantie kann nicht mehr beansprucht werden, wenn

- die versicherte Person das Alter von 55 Jahren erreicht hat,
- die zusätzlichen Todesfallsummen aller Ausbauten des Vertrages CHF 200'000 erreicht haben,
- die Versicherung herabgesetzt, prämienfrei umgewandelt oder aufgehoben wurde,
- die periodische Ausbaumöglichkeit (alle drei Jahre) drei Mal hintereinander ausgelassen wurde (in diesem Fall bleibt die Garantie für den Ausbau aufgrund der übrigen Ereignisse weiterhin bestehen),
- bei einer Prämienerrhöhung in der freien Vorsorge die Restlaufzeit weniger als fünf Jahre beträgt.

13. Kann diese Versicherung in eine prämienfreie Versicherung umgewandelt oder zurückgekauft werden?

Umwandlung in eine prämienfreie Versicherung

Der Versicherungsnehmer hat jederzeit das Recht, die Versicherung in eine prämienfreie Versicherung mit entsprechend reduzierten Leistungen umwandeln zu lassen. Sämtliche Zusatzversicherungen entfallen. Stichtag für die Umwandlung ist das Ende der Periode, für die letztmals eine Prämie gezahlt wurde.

Die zukünftigen Verwaltungskosten und allfällige Risikoprämien werden aus dem Vertragsguthaben finanziert.

Ist der Rückkaufswert der Versicherung geringer als CHF 5'000 oder die garantierte Erlebensfallsumme nach der Umwandlung kleiner als CHF 1'000, kann Zurich die Versicherung auflösen und den Rückkaufswert auszahlen.

Rückkauf

Durch einen Rückkauf wird der Vertrag aufgelöst. Der Rückkaufswert kann geringer sein als die Summe der bisher geleisteten Prämien, da

- die Verwaltungskosten während der gesamten Vertragslaufzeit und die Abschlusskosten während der ersten drei Versicherungsjahre direkt von den Prämienzahlungen abgezogen werden;
- Risikoprämien während der gesamten Laufzeit monatlich aus dem Garantiedeckungskapital finanziert werden;
- Prämien für allfällige Zusatzversicherungen von den Prämienzahlungen abgezogen werden;
- Anlagefonds – und damit auch das Anlageguthaben – sowohl positiven als auch negativen Wertveränderungen unterliegen.

Bei einem Teilrückkauf werden die garantierten Leistungen der Hauptversicherung angepasst.

In der gebundenen Vorsorge erfolgt die Auszahlung des Rückkaufswertes im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Diese sind in den AVB aufgeführt.

Berechnung des Rückkaufswertes

Der Rückkaufswert entspricht dem Vertragsguthaben zum Marktwert.

Der Marktwert des Garantiedeckungskapitals berechnet sich wie folgt:

Es wird ein Abzug vorgenommen, sofern der aktuelle Zinssatz für zehnjährige Bundesobligationen mehr als 0,1 Prozent über dem zehnjährigen Durchschnitt des Zinssatzes solcher Anlagen liegt. Der Abzug entspricht der Differenz dieser Zinssätze, multipliziert mit der Restlaufzeit des Vertrages, längstens aber fünf Jahre, multipliziert mit dem Garantiedeckungskapital. Der Abzug beträgt höchstens 8 Prozent des Garantiedeckungskapitals.

Der Marktwert des Anlageguthabens ist identisch mit dem Rücknahmepreis aller Anteile, die der Versicherung zugeordnet sind. Der Stichtag für die Berechnung des Anlageguthabens ist der Monatserste, der dem Eingang des schriftlichen Rückkaufsbegehrens bei der Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, Postfach, 8085 Zürich, folgt. Falls ein späterer Rückkaufstermin gewünscht wird, ist der nächste entsprechende Monats-erste massgebend.

Es gelten die Kurse des Handelstages, der dem Monatsersten vorausgeht. Erhobene Kosten aus den Reglementen und Gebühren für den Handel mit Anteilen werden mit dem Rückkaufswert verrechnet.

Ausstehende Prämien und bestehende Darlehen inklusive fälliger Zinsen werden mit dem Rückkaufswert verrechnet.

14. Welche Frist gilt für die Wiederinkraftsetzung ohne Risikoprüfung?

Ist der Vertrag prämienfrei umgewandelt worden oder mangels Prämienzahlung erloschen, kann unter folgenden Voraussetzungen einmalig eine Wiederinkraftsetzung ohne Risikoprüfung beantragt werden:

- Die Prämie für das erste Versicherungsjahr wurde vollständig gezahlt.
- Der Anspruch wird innerhalb von drei Monaten nach Erlöschen bzw. Wirksamwerden der Umwandlung in eine prämienfreie Versicherung gegenüber Zurich geltend gemacht.
- Die ausstehenden Prämien werden nachgezahlt oder mit dem Vertragsguthaben verrechnet.

Darüber hinaus gehende Wiederinkraftsetzungen sind nur mit Zustimmung von Zurich, mit erneuter Risikoprüfung und zu den zum Zeitpunkt der Wiederinkraftsetzung gültigen Grundlagen und Bedingungen möglich.

15. Welche Informationen erhält der Versicherungsnehmer über den Vertrag?

Der Versicherungsnehmer erhält die Police mit den Angaben zu den vereinbarten Versicherungsleistungen und die anwendbaren Versicherungsbedingungen. Er wird jährlich über den Steuerwert seiner Police und über die Höhe der Überschussbeteiligung für das abgelaufene Versicherungsjahr informiert.

Zudem wird der Versicherungsnehmer jährlich per Hauptverfall und jederzeit auf Anfrage über den Wert des Vertragsguthabens und die Anteile, die dem Versicherungsvertrag zugeordnet sind, informiert.

16. Was ist das Ablaufmanagement?

Um das Risiko von Wertverlusten gegen Ende der Vertragslaufzeit zu reduzieren, kann der Versicherungsnehmer die Option Ablaufmanagement wählen. Diese sorgt während der letzten fünf Jahre vor Vertragsablauf für eine kontinuierliche und automatische Umschichtung vom Anlagefonds in den Anlagefonds mit tieferer Aktienquote.

Die Option Ablaufmanagement muss spätestens fünf Jahre vor Vertragsablauf aktiviert werden, ansonsten entfällt der automatische Umschichtungsprozess.

Ergänzende Bestimmungen für die gebundene Vorsorge

Falls der Versicherungsnehmer diese Police im Rahmen der gebundenen Vorsorge abgeschlossen hat, gelten ergänzend die folgenden Bestimmungen.

17. Gibt es Beschränkungen bei Erhöhungen im Rahmen der Ausbaugarantie?

Die Höhe der Prämie darf den abzugsberechtigten Betrag gemäss der Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV 3) nicht überschreiten. Gezahlte Gelder, die den abzugsfähigen Betrag überschreiten, werden zurückerstattet.

18. Was bedeutet Prämienpause und wie wird diese geltend gemacht?

Der Versicherungsnehmer hat das Recht, die Prämienzahlung für die Dauer von mindestens einem Jahr und maximal drei Jahren zu unterbrechen. Dies ist frühestens möglich, nachdem die Prämie für drei volle Versicherungsjahre gezahlt wurde und sofern das Vertragsguthaben mindestens CHF 5'000 beträgt.

Eine Prämienpause mit Beginn in den letzten fünf Jahren der vereinbarten Prämienzahlungsdauer ist nicht möglich.

Risikoprämien und Verwaltungskosten werden während der Prämienpause aus dem Garantiedeckungskapital finanziert. Die Garantie im Erlebensfall reduziert sich entsprechend. Ansonsten bleibt der vereinbarte Versicherungsschutz vollumfänglich bestehen.

Bei Beendigung der Prämienpause wird der Versicherungsnehmer über die neuen Leistungen informiert.

Fällt der Rückkaufswert unter den Betrag einer Jahresprämie, kann Zurich die Versicherung auflösen und den Rückkaufswert auszahlen.

Der Wunsch nach einer Prämienpause muss Zurich mindestens drei Monate vor deren Beginn schriftlich mitgeteilt werden.

19. Was bedeutet automatische Anpassung bei einer Erhöhung der BVV-3-Limite?

Der Versicherungsnehmer kann bei Erhöhung des steuerlich abzugsberechtigten Betrages gemäss BVV 3 die Versicherung im Rahmen dieser Erhöhung automatisch anpassen lassen.

Die garantierte Leistung im Erlebensfall sowie eine allfällig mitversicherte Prämienbefreiung werden entsprechend erhöht.

Eine allfällig mitversicherte Rente bei Erwerbsunfähigkeit wird nicht erhöht.

Erhöhungen im Rahmen dieser Anpassung werden immer zu den ursprünglichen Grundlagen und Bedingungen und ohne Risikoprüfung vorgenommen.

Die automatische Anpassung kann jederzeit in den Vertrag ein- oder daraus ausgeschlossen werden. Bei einem Einschluss erfolgt die erste Erhöhung frühestens in dem Jahr, in dem die automatische Anpassung beantragt wird.

Werden Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit ausgerichtet, bleiben die Prämien und Leistungen auf der Höhe, die sie zum Zeitpunkt des ärztlich festgestellten Beginns der Erwerbsunfähigkeit erreicht haben. Bei Wegfall der Erwerbsunfähigkeit kann die automatische Anpassung wieder in den Vertrag eingeschlossen werden, wobei sich Zurich eine erneute Risikoprüfung vorbehält.

20. Wie und in welchem Umfang können flexible Zuzahlungen geleistet werden?

Zusätzlich zur festgelegten Prämie kann der Versicherungsnehmer eine Zuzahlung pro Kalenderjahr leisten. Die Zuzahlung erhöht die Garantie im Erlebensfall und zusätzlich werden Anteile an einem Anlagefonds erworben.

Eine Zuzahlung muss mindestens CHF 500 betragen. Der gesamthaft geleistete Betrag innerhalb des Kalenderjahres darf den gemäss BVV 3 abzugsberechtigten Maximalbetrag nicht überschreiten.

Der Einbau der Zuzahlung erfolgt am Monatsersten, der dem Geldeingang folgt.

Abschluss- und Verwaltungskosten werden von der Zuzahlung abgezogen.

21. Kann die vereinbarte Versicherungsdauer verlängert werden?

Auf Anfrage kann die Dauer der Versicherung auf das ordentliche AHV-Alter oder um fünf Jahre darüber hinaus verlängert werden. Der Wunsch nach einer Vertragsverlängerung muss Zurich mindestens drei Monate vor dem ursprünglichen Ablauftermin schriftlich mitgeteilt werden. Eine Verlängerung der Versicherung ist nicht möglich, wenn die Erwerbstätigkeit aufgegeben wurde oder der Wohnsitz des Versicherungsnehmers sich ausserhalb der Schweiz befindet. Zurich ist berechtigt, den Gesundheitszustand der versicherten Person zu prüfen und allenfalls eine Vertragsverlängerung abzulehnen.

Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherungen können nicht verlängert werden.

22. Kann ein Vertrag der gebundenen Vorsorge in der freien Vorsorge weitergeführt werden?

Sind die Voraussetzungen für die Weiterführung des Vertrages in der gebundenen Vorsorge nicht mehr gegeben und beträgt die Restlaufzeit des Vertrages mindestens zehn Jahre, kann der Versicherungsnehmer einen zusätzlichen Vertrag in der freien Vorsorge zu gleichen Grundlagen und Bedingungen und mit der aktuellen Prämie des ursprünglichen Vertrages abschliessen.

Die ergänzenden Bestimmungen für die gebundene Vorsorge finden auf den zusätzlichen Vertrag keine Anwendung, insbesondere findet keine automatische Anpassung der Gesamtprämie gemäss Artikel 19 mehr statt.

Die Laufzeit des zusätzlichen Vertrages der freien Vorsorge entspricht der Restlaufzeit des bisherigen Vertrages der gebundenen Vorsorge.

Der bestehende Vertrag der gebundenen Vorsorge wird prämienfrei umgewandelt. Eine allfällig garantierte Leistung im Todesfall in Höhe der Differenz zwischen der ursprünglich garantierten Leistung im Todesfall zu derjenigen nach Umwandlung sowie der Versicherungsschutz bei Erwerbsunfähigkeit werden ohne erneute Gesundheitsprüfung in den zusätzlichen Vertrag überführt. Es fallen keine zusätzlichen Abschlusskosten an.

23. Kann ein Vertrag der freien Vorsorge in der gebundenen Vorsorge weitergeführt werden?

In Anlehnung an Artikel 22 kann der Versicherungsnehmer auch einen zusätzlichen Vertrag in der gebundenen Vorsorge abschliessen, sofern der Vertrag der freien Vorsorge die Rahmenbedingungen der gebundenen Vorsorge erfüllt und seine Restlaufzeit mindestens fünf Jahre beträgt.

Abgesehen von den genannten Abweichungen kommt dabei das in Artikel 22 erläuterte Vorgehen zur Anwendung.

